

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2769/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มินบุรี

นาง วัฒ นา แท้ม ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ธ.เบิกความว่า เห็นถึงกระดาสวางอยู่บนโต๊ะที่เข้าไปนั่งจึงบอกให้จำเลยเก็บไป ต่อมาประมาณ 10 นาทีผู้เสียหายเข้ามาถามหาถุงกระดาส ธ. บอกว่าเรียกให้จำเลย เอาไปเก็บที่หลังตู้แล้ว แต่ขณะนั้นจำเลยไม่อยู่แล้วผู้เสียหายจึงตามไป ธ. เป็น ประจักษ์พยานของโจทก์ไม่รู้จักผู้เสียหายและเป็นผู้หยิบถุงกระดาสใส่เงินให้จำเลย เอง จึงเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดจำเลยห่างกันไม่เกิน 2 เมตร หลังเกิดเหตุ ธ. ไป ที่สถานีตำรวจพบจำเลยก็ยืนยันต่อเจ้าพนักงานตำรวจทันทีว่าจำเลยคือผู้ที่ ธ.เรียก มาเก็บถุงกระดาสใส่เงินและชั้นสอบสวน ธ.เป็นผู้นำชี้ที่เกิดเหตุ ดังนี้คำเบิกความ ของ ธ. มีเหตุผลน่าเชื่อถือ จำเลยเป็นผู้เอาถุงกระดาสใส่เงินของผู้เสียหายไปและ หลังจากรู้ตัวว่าลืมถุงกระดาสใส่เงินไว้ที่ร้านจำเลยเพียง 10 นาที ผู้เสียหายก็รีบออก จากสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับร้านจำเลยติดตามหาถุงกระดาสใส่เงินทันที เช่นนี้ถือได้ว่าผู้เสียหายยังมีการครอบครองถุงกระดาสใส่เงินอยู่ เมื่อจำเลยเอาไปจึง มีความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ลักไปให้แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ให้จำคุก 9 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ลักจำนวน 50,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยโดยตลอดแล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เอาเงินจำนวน 50,000 บาทแคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาหนองจอกส่งจ่ายเงินจำนวน 110,000 บาท 1 ฉบับ และสมุดบัญชีเงินฝากอีก 1 เล่ม ใส่ในถุงกระดาษเพื่อไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา มีนบุรีและผู้เสียหายได้แวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของจำเลยมีปัญหาดังกล่าววินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า ผู้เสียหายลืมนำถุงกระดาษใส่เงินไว้ที่ร้านจำเลยและจำเลยลักเอาถุงกระดาษใส่เงินดังกล่าวไปหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายประสงค์ เหมกรณ์ เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า ผู้เสียหายกับนายประสงค์ไปตามหาถุงใส่เงินที่ร้านจำเลย มีชายคนหนึ่งนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่โต๊ะที่ผู้เสียหายเคยนั่งอยู่เมื่อสักครู่พูดว่าตนพบห่อเงินอยู่บนโต๊ะและได้หยิบห่อเงินดังกล่าวส่งให้เจ้าของร้าน

ก๊วยเตี๋ยวแต่เจ้าของร้านก๊วยเตี๋ยวหายตัวไปแล้วนายธงชัย ดันตราทร ประจักษ์
พยานโจทก์เบิกความว่าวันเกิดเหตุพยานไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
มีนบุรีไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการโอนที่ดินจนกระทั่งเวลา 11 นาฬิกาก็ลงมาจาก
สำนักงานที่ดินดังกล่าวมารับประทานก๊วยเตี๋ยวที่ร้านของจำเลย พยานเห็นถุง
กระดาษวางอยู่บนโต๊ะที่เข้าไปนั่งจึงได้เรียกจำเลยมาถามว่าถุงของใคร จำเลยบอก
ว่าสงสัยลูกค้าที่รับประทานก๊วยเตี๋ยวเมื่อก็ลืมไว้ พยานจึงบอกให้จำเลยเก็บไปจำเลย
เก็บถุงดังกล่าวไปวางไว้บนตู้ก๊วยเตี๋ยว ต่อมาประมาณ 10 นาที ผู้เสียหายเข้ามาถาม
หาถุงกระดาษ พยานถามผู้เสียหายว่าใช้ถุงกระดาษที่วางบนโต๊ะที่พยานนั่งไหม ผู้
เสียหายบอกว่าใช่พยานก็บอกว่าพยานเรียกให้จำเลยเอาไปเก็บที่หลังตู้แล้วพยาน
มองสำรวจแล้วจำเลยไม่อยู่จึงบอกว่าคนที่เก็บถุงตอนนี้ไม่อยู่แล้ว ผู้เสียหายจึงตาม
ไป ครั้นเวลา 14 นาฬิกา พยานทำธุระอยู่บนสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
มีนบุรี ผู้เสียหายก็มาบอกว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ ให้ไปดูตัวที่สถานี
ตำรวจนครบาลมีนบุรี เมื่อพยานไปถึงสถานีตำรวจพบจำเลยนั่งอยู่กับเจ้าพนักงาน
ตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจถามว่าใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมที่พยานหยิบถุงกระดาษส่งให้
พยานบอกว่าใช่ ร้อยตำรวจโทภคพงษ์ เจียบแหลม พยานโจทก์ปากหนึ่งเบิกความว่า
พยานเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ นายธงชัยได้ให้การว่าได้พบห่อเงินวางอยู่ที่โต๊ะ
อาหาร นายธงชัยจึงเรียกจำเลยมาเก็บเอาไป พยานได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทำบันทึก
และแผนที่เกิดเหตุไว้กับถ่ายภาพประกอบไว้ด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2,
จ.3 และ จ.4 ศาลฎีกาเห็นว่า นายธงชัย เป็นประจักษ์พยานของโจทก์ไม่รู้จักผู้เสีย
หายและพยานเป็นผู้หยิบถุงกระดาษใส่เงินให้จำเลยเองจึงเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์อยู่
ใกล้ชิดจำเลยห่างกันไม่เกิน 2 เมตรเมื่อเกิดเหตุแล้วนายธงชัยไปที่สถานี
ตำรวจนครบาลมีนบุรีพบจำเลยก็ยืนยันต่อเจ้าพนักงานตำรวจทันทีว่าใช่ผู้ที่นายธง
ชัยเรียกมาเก็บถุงกระดาษใส่เงิน ชั้นสอบสวนนายธงชัยเป็นผู้นำชี้ทำแผนที่เกิดเหตุ
เอกสารหมายเลข จ.2 จ.3 นายธงชัยประจักษ์พยานโจทก์เบิกความมีเหตุผลเชื่อว่าเบิก

ความตามจริง พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยเป็นผู้เอาถุงกระดาศใส่เงินของผู้เสียหายไป และหลังจากรู้ตัวว่าลืมถุงกระดาศใส่เงินไว้ที่ร้านจำเลยเพียง 10 นาที ผู้เสียหายก็รีบออกจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับร้านจำเลยติดตามหาถุงกระดาศใส่เงินทันทีพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าผู้เสียหายยังมีการครอบครองถุงกระดาศใส่เงินอยู่เมื่อจำเลยเอาไปจำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หาใช่เป็นความผิดฐานยักยอกของตกหายดังที่จำเลยฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำเลยไว้ เพราะจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและผู้เสียหายไม่ตั้งใจเอาความนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว และการกระทำผิดของจำเลยฐานลักทรัพย์คดีนี้เป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความกันได้ ดังนั้นแม้ผู้เสียหายไม่ตั้งใจเอาความก็ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ